

	Título: Registro de menores		Estándar CALEA: 82.1.2
	Fecha de Expedición: 25 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Establecer los criterios y procedimientos institucionales para la recopilación, identificación, difusión, almacenamiento y eliminación de los registros relacionados con menores de edad en posesión de la DSPM, asegurando su confidencialidad, integridad y cumplimiento de las leyes aplicables.

2.-ALCANCE

Es de observancia obligatoria para todo el personal de la DSPM involucrado en el registro, manejo, consulta, difusión o disposición de información referente a menores arrestados, investigados o bajo custodia institucional.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Registros de menores: Documentación policial relacionada con una persona menor de edad (arrestos, fotografías, huellas, informes, antecedentes), diferenciada de los registros de adultos.

Difusión: Transferencia autorizada de datos de menores, de forma interna o externa, conforme a criterios legales.

Mayoría de edad: Edad legal establecida siendo 18 años en la jurisdicción correspondiente.

Eliminación judicial: Orden emitida por autoridad competente que solicita la destrucción de registros juveniles conforme a ley.

Menor de edad: Persona que no ha alcanzado la mayoría de edad establecida por la ley aplicable de 18 años y cuyos registros policiales se manejan como registros juveniles, con protecciones y tratamiento diferenciado respecto a los mayores de edad

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Los registros relacionados con personas menores de edad requieren un tratamiento diferenciado y especializado debido a su naturaleza sensible, el riesgo de estigmatización y la necesidad de reabrir posibilidades de reinserción social. Por ello, la Dirección de Seguridad Pública Municipal establece lineamientos claros para la identificación, uso, resguardo, difusión y eliminación de dichos registros, garantizando su confidencialidad y tratamiento apropiado conforme a la ley.

Este marco normativo contempla mecanismos técnicos y administrativos para separar los archivos de menores de los de personas adultas, restringir el acceso únicamente al personal autorizado, preservar la integridad de la información y disponer de protocolos claros para la conservación o eliminación de los datos cuando el titular alcance la mayoría de edad o mediante orden judicial. Su propósito es proteger derechos fundamentales del menor, asegurar el uso adecuado de la información y facilitar la rendición de cuentas institucional.

a) Métodos para distinguir los registros de menores:

1. Ingreso de información en sistemas oficiales

El personal de barandilla responsable de capturar información en el Sistema de Información para Violencia Administrativa (SIVA) registrará los datos del menor infractor en el Informe Policial Homologado (IPH) del agente aprehensor, en dicho documento se anotarán los datos personales (nombre, fecha y lugar de nacimiento,

	Título: Registro de menores		Estándar CALEA: 82.1.2
	Fecha de Expedición: 25 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

domicilio, nombre de tutores o padres, etc.) y la descripción de la falta administrativa o el delito que motivó la detención. Esta información se marca claramente como correspondiente a un Menor de Edad y se asocia al expediente del SIVA para garantizar su identificación diferenciada respecto a registros de adultos.

2. Documentación física segregada por tipo de infracción

Para garantizar un control específico, los registros de menores se organizan en dos carpetas distintas según su naturaleza:

- Menor de edad por falta administrativa:
 - Informe Policial Homologado (IPH)
 - Certificado medico
 - Constancia de entrega emitida por Juez Cívico
 - Copia simple de la identificación del familiar receptor
 - Copia simple del acta de nacimiento del Menor de edad
- Menor de edad por delito
 - Informe Policial Homologado (IPH)
 - Certificado médico

Ambos expedientes se conservan en un archivo físico seguro bajo llave, exclusivamente en la oficina de la encargada de la barandilla de la DSPM de Ensenada.

3. Etiquetado y almacenamiento diferenciado

Cada expediente físico o digital que corresponda a registros de menores debe estar claramente etiquetado con la leyenda “Menor de Edad” para diferenciarlo de registros de mayores de edad. Se deberá asegurar que estos archivos se ubican en una sección identificada y de acceso restringido dentro de la barandilla o del archivo central institucional.

4. Seguridad y acceso restringido

El acceso a estos registros está limitado solo a personal autorizado y debidamente capacitado, y su consulta debe dejar constancia de fecha, hora y propósito conforme al marco legal de protección de datos personales del Estado de Baja California. Esta práctica protege la privacidad del menor y reduce el riesgo de divulgación no autorizada.

b) la toma de huellas dactilares, fotografías y otras formas de identificación;

Cuando una persona menor de edad es presentada ante la autoridad municipal, ya sea por comisión de una falta administrativa o un delito, únicamente se procede a registrar sus datos personales básicos y huellas dactilares en el SIVA.

1. Registro obligatorio y limitado

- El Menor de edad será registrado en SIVA con datos esenciales: nombre

	Título: Registro de menores		Estándar CALEA: 82.1.2
	Fecha de Expedición: 25 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

completo, fecha de nacimiento, domicilio, nombre de tutores o padres, y la infracción cometida.

- Se toman huellas dactilares digitales exclusivamente como parte del protocolo de identificación, respetando los derechos del menor y evitando información innecesaria.

2. Exclusión de fotografías y otros datos biométricos

- No se capturan fotografías, registros de voz, tipo sanguíneo u otros datos biométricos adicionales salvo que la ley estatal lo requiera específicamente.
- Esta práctica está alineada con el principio de mínimo uso de datos, privilegiando la protección del interés superior del menor y evitando estigmatización.

c) Seguridad física y el control de acceso aplicables a la información confidencial sobre menores de edad:

Acceso a la Plataforma Digital

El acceso al sistema digital SIVA utilizado para registrar datos de menores de edad está restringido exclusivamente al personal comisionado para barandilla. Dichos oficiales deben autenticarse mediante huella dactilar biométrica, lo que garantiza que únicamente personal autorizado puede ingresar a la información, preservando la confidencialidad, integridad y protección de los datos juveniles registrados.

Archivo físico de registros

Los informes policiales homologados (IPH) correspondientes a menores de edad se resguardan en un archivo físico ubicado en oficina de barandilla, esta área permanece bajo llave permanente, y el acceso está limitado únicamente a la persona encargada, lo que asegura que la documentación permanezca protegida de cualquier manipulación no autorizada.

Solicitudes externas de información

En caso de que una autoridad externa requiera acceder al IPH de un menor de edad, únicamente la Subdirección Jurídica de la DSPM está autorizada para solicitarlo. Esta solicitud debe realizarse mediante oficio formal dirigido al Director de la DSPM, y solo se autorizará el acceso si queda debidamente justificado y documentado en base a normatividad aplicable.

d) El destino de los registros de menores una vez que estos alcanzan la mayoría de edad

Al llegar la persona menor de edad a la mayoría de edad, los registros que se generan durante su detención o presentación ante la autoridad municipal deberán gestionarse conforme a los siguientes lineamientos:

1. Retención temporal de documentos físicos (IPH)

- Los Informes Policiales Homologados (IPH) relacionados con Menores de edad que se archivaron durante su minoría de edad se conservarán en la

	Título: Registro de menores		Estándar CALEA: 82.1.2
	Fecha de Expedición: 25 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 4 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

oficina de la jefatura de barandilla durante un período máximo de cinco años. Transcurrido este plazo, dichos documentos serán remitidos al archivo general institucional de la DSPM, garantizando su preservación según los **criterios de archivo institucional establecidos por la dependencia.**

2. Persistencia en el sistema digital (SIVA)

- Independientemente de haber alcanzado los 18 años, los registros ingresados al sistema SIVA permanecerán en la plataforma digital de forma indefinida, manteniéndose disponibles para consultas administrativas o judiciales conforme a necesidades institucionales.

3. Protección y control perpetuo

- Aunque los documentos físicos se desvinculen del archivo especializado de menores, continuarán sujetos a los mismos estándares confidenciales aplicables, incluyendo acceso restringido, trazabilidad y custodia institucional.

4. Justificación institucional del tratamiento diferenciado

- La retención por cinco años y la migración al archivo general están alineadas con las prácticas de manejo documental juvenil reconocidas internacionalmente, donde se permite conservar registros juveniles con fines estadísticos, preventivos o administrativos.

e) La eliminación de estos datos, cuando lo dictamine el tribunal.

En los casos en que una autoridad judicial competente determine la eliminación de registros de menores de edad, la DSPM deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

1. Recepción del mandato judicial.

- La Subdirección Jurídica recibirá y verificará el oficio o resolución judicial que ordena la eliminación de registros de Menor de edad.
- Se levantará un acuse interno que especifique el número de expediente, datos del menor y tipo de registros a eliminar.

2. Análisis del mandato y alcance legal

- Debe garantizarse que la orden judicial cumpla con los requisitos de ley y se refiere efectivamente a datos de Menor de edad.
- Se evaluará si la eliminación requiere suprimir registros físicos, digitales o ambos.

3. Procedimiento de eliminación

- Registros físicos:** destruir o expurgar los documentos indicados, asegurando que no quede ninguna copia residual en áreas accesibles.
- Registros digitales:** proceder con la supresión completa o su anonimización irreversible en el sistema SIVA, conforme a los lineamientos internos y normativos del Estado de Baja California.
- Se deberá documentar la fecha, el responsable, el tipo de datos eliminados y el método utilizado.

4. Registro interno y seguimiento

- La eliminación será registrada en el expediente administrativo del caso,

	Título: Registro de menores		Estándar CALEA: 82.1.2
	Fecha de Expedición: 25 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 5 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

incluyendo copia del oficio judicial, personal responsable y fecha de ejecución.

- La Subdirección Jurídica notificará al Director de la DSPM y a la Unidad de Archivo sobre la conclusión del procedimiento.

5. Confidencialidad y transparencia

- Durante todo el proceso, se mantendrá la reserva, garantizando que los datos eliminados no sean accesibles ni divulgables por personal no autorizado.
- El procedimiento estará disponible para auditoría legal y supervisión institucional.